Chapitre 2 : l'exécution du contrat

1. Le principe de la force obligatoire

Selon l'art. 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les parties sont liées dès la signature.
Conséquence : le contrat ne peut être révoqué que par leur consentement mutuel, à condition d'être d'accord, et de préférence par écrit pour éviter les contestations. Révoquer n'est pas annuler : il n'y a pas de remboursement.
Cette force obligatoire est atténuée par la possibilité de modifier, révoquer ou renégocier le contrat dans certaines conditions. La jurisprudence refusait traditionnellement de modifier un contrat dont les circonstances avaient changé. L'ordonnance du 10 février 2016 a introduit l'imprévision : une révision ou une renégociation devient possible lorsque certaines conditions sont réunies.

2. L'inexécution et la responsabilité contractuelle (art. 1231 s.)

Il faut réunir trois conditions :

- Une inexécution fautive d'une obligation contractuelle. La faute peut être volontaire ou non, simple, légère ou lourde, totale ou partielle. La gravité n'influence que le montant des dommages et intérêts. L'inexécution doit être prouvée et imputable à l'autre partie. La distinction entre obligation de moyens (le débiteur emploie tous les moyens à sa disposition, et le créancier doit prouver une défaillance dans leur utilisation) et obligation de résultat(le créancier invoque simplement l'absence de résultat, presque une responsabilité sans faute) a été supprimée dans le texte de l'ordonnance de 2016 mais maintenue en pratique.

- Un dommage prouvé et certain. Un dommage hypothétique n'est pas indemnisable. Un dommage éventuel, certain mais pas encore subi, l'est. La réparation se limite aux dommages prévisibles, sauf en cas de dol ou de faute lourde (donc de mauvaise foi).

- Un lien de causalité entre l'inexécution et le dommage. Deux théories existent : la causalité adéquate exige de trouver la cause déterminante du dommage. La responsabilité est plus difficile à engager, et c'est celle que retient en général la jurisprudence ; l'équivalence des conditions met toutes les causes potentielles sur un pied d'égalité. La responsabilité est alors très facilement engagée.

Les causes d'exonération. Une partie peut échapper à sa responsabilité en prouvant :

- une force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible, appréciée très strictement) ;
- le fait du créancier ou de la victime ;
- une clause limitative ou exonératoire de responsabilité, à condition qu'elle ne soit pas abusive.

La responsabilité extracontractuelle partage certaines conditions avec la responsabilité contractuelle et en diffère sur d'autres, d'où l'intérêt de bien les distinguer.

3. Les sanctions de l'inexécution (art. 1217)

La partie qui subit une inexécution ou une mauvaise exécution dispose de cinq moyens :

- L’exception d’inexécution (contrats synallagmatiques) : elle peut refuser d’exécuter sa propre obligation, ou la suspendre. C’est une situation temporaire, fondée sur l’équivalence des obligations réciproques.
- L’exécution forcée en nature : elle demande en justice que le contrat soit exécuté.
- La réduction du prix, en cas d’inexécution partielle : elle l’obtient par une mise en demeure proportionnelle.
- La résolution, sanction la plus grave et rétroactive. Elle peut résulter d’une clause résolutoire, d’une décision du créancier, d’une décision de justice, ou de la loi dans certains cas (de plein droit).
- Les dommages et intérêts, pour réparer les conséquences de l’inexécution.

Ces sanctions peuvent se cumuler si elles ne sont pas incompatibles entre elles. Les dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.